

0057514-28.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLO, qualificado às fls.29, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0057514-28.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0057514-28.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLO, qualificado às fls.29, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No dia 08 de dezembro de 2015, por volta das 11h50, na Rua Adelino Francisco Pedras, 38, Aricanduva, neste município e comarca de São Paulo. SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLO e JOÃO CARLOS MALTA DE SOUZA, qualificados às fls.25/26, previamente ajustados e com identidade e propósitos, traziam consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, ou seja, 59

invólucros plásticos contendo 32,3 gramas de Cocaína; 85 invólucros plásticos contendo 18,3 gramas de Cocaína; 03 invólucros plásticos contendo 6,1 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC); 02 invólucros plásticos contendo 1,3 gramas de Cocaína, e; 05 invólucros plásticos contendo 1,0 grama de Cocaína, drogas estas sem autorização ou em desacordo com determinação legal

Pois bem.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento no local dos fatos conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram os denunciados juntos no final da via. É certo que os denunciados exerciam naquele local, em concurso, o tráfico, casa qual trazendo consigo parte das drogas acima mencionadas (SAMUEL portava 10 porções de entorpecentes (maconha e cocaína) e JOÃO CARLOS trazia consigo o restante - 189 porções de drogas) o que faziam com o objetivo de mercancia.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os denunciados tentaram se evadir por uma viela no interior da favela, todavia, foram alcançados e abordados pelos policiais.

Procedida revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de SAMUEL, 10 porções de entorpecentes (maconha e cocaína) e uma carteira com a quantia de R\$12,50 em espécie. Junto a JOÃO CARLOS foi encontrada uma bolsa preta contendo 189 porções de drogas, (maconha e cocaína) e quantia de R\$22,00 em espécie.

Relaxamento, em audiência, da prisão em flagrante do réu (fls.91/92)

Em 01/04/16, foi recebida a denúncia (fls.81).

Em audiência realizada em 31/05/16, estava ausente o Samuel e foi determinada a citação e a intimação do réu por edital.

Réu citado por edital (fls.148). Suspensão do andamento do processo nos termos do artigo 366 do Código de PPenal (fls.158)

Em audiência realizada em 12/06/2018, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Samuel dos Santos Silveira Romagnolo, prosseguindo-se em processo diverso a demanda em relação a João Carlos Malta de Souza (fls. 207/208).

Réu Samuel foi citado (fls.224). Defesa prévia (fls.233/234).

Manutenção da denúncia (fls.239).

Laudos químico-toxicológico (fls.105/107 e 117/119)

Laudo pericial da bolsa e carteira (fls.167/170)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.6), no boletim de ocorrência (fls.12) no auto de exibição e apreensão (fls.16/18), laudo provisório de constatação (fls.24/28), laudo químico-toxicológico (fls.105/107 e 117/119), no laudo de constatação (fls.110/112), no laudo pericial da bolsa e carteira (fls.167/170), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo

O policial Alexandre se lembrou do réu. Afirmou que estava em patrulhamento em região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, tendo visto dois indivíduos, numa vielinha. Ao avistarem a polícia, tentaram se evadir para o interior de uma viela. Ambos tentaram se evadir para dentro de uma viela. Logrou êxito na prisão de João Carlos, de posse de uma bolsa preta, que veio a dispensar, na qual se constatou conter crack, cocaína e maconha, e a R\$ 22,00, em dinheiro. Samuel estava de posse de uma bolsinha amarela, contendo 10 porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro. Presenciou João Carlos fazia a entrega de drogas a Samuel, sendo esse modus operandi. Observou que Samuel e João se conheciam.

O policial Duarte prestou igual depoimento. Não se lembrou do réu. Lembrou-se da ocorrência. Em patrulhamento, avistou dois indivíduos, os quais, ao avistarem a polícia, tentaram se evadir, correndo para a viela. O réu estava de posse de uma pochete amarela, no interior da mesma certa quantidade em dinheiro e entorpecentes. O outro indivíduo estava de uma bolsa preta, no interior da mesma grande quantidade de drogas. O depoente disse que ambos os réus confessaram informalmente que estavam traficando.

O réu, no interrogatório, afirmou que, de fato estava no local com o intuito de adquirir substância entorpecente. Comprova pequena quantidade de droga (10 porções de crack), da pessoa que estava ao seu lado. Tinha, ainda, pequena quantidade de dinheiro. Acha que foi preso por ter outras passagens criminais por crimes contra o patrimônio.

O relato dos policiais, ao afirmarem que ambos Samuel e João se conheciam, tentaram se evadir ao verem a viatura policial, a confissão informal de ambos da traficância, com os dois, em menor ou maior quantidade foram encontradas substâncias entorpecentes, com Samuel ainda com dinheiro, e ser o local dos fatos conhecido ponto de drogas, sobrepoem-se à versão do réu (o qual por longo tempo se evadiu do distrito da culpa, e encontra-se preso por outro processo).

A autoria, assim, é certa.

A pena mínima, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase, trata-se de réu que não ostenta maus antecedentes, portanto nada a considerar. A pena base fica fixada no patamar anterior.

Na segunda-fase da dosimetria da pena, anoto haver reincidência (fls. 265/269: 0018685-82.2011.8.26.0224, roubo, 0075838-10.2010.8.26.0224 furto). Elevo a pena em 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não houve confissão.

Na terceira fase da dosimetria, a condição de reincidente impede cogitar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência.

A pena é fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.

O regime consentâneo com a gravidade do crime e com o perfil do réu é o fechado.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Faz jus a recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno, SAMUEL DOS SANTOS SILVEIRA ROMAGNOLLO, qualificado às fls. 29, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a 583 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decreto a destruição das drogas e do material apreendido e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.